

1501349-80.2019.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Isabella Carvalho Esposito Braga

Comarca: Guaratinguetá

Foro: Foro de Guaratinguetá

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... que uma mulher estaria praticando o tráfico de crack. Disseram que o apelido era Cacau. Chegaram até o local e lá estava a ré, que dispensou uma sacola, na qual havia drogas. Havia dinheiro com a ré. O terceiro disse que desconhecia o tráfico por ela, estavam namorando. Nada com ele foi encontrado. Ela negou os fatos. Atendeu outras ocorrências com a ré, tendo sido agredida ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaratinguetá

Foro de Guaratinguetá

3ª Vara

Avenida Ariberto Pereira da Cunha, 280, Guaratinguetá-SP - cep 12516-410

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501349-80.2019.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501349-80.2019.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2368482/2019 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 9191430 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 1722/19/514 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 2368482 - DISE- DEL.SEC.GUARATINGUETA, 1722/19/514 - DISE- DEL.SEC.GUARATINGUETA, 2368482 - DISE- DEL.SEC.GUARATINGUETA, 1722/19/514 - DISE- DEL.SEC.GUARATINGUETA, 2368482 - DISE- DEL.SEC.GUARATINGUETA, 1722/19/514 - DISE- DEL.SEC.GUARATINGUETA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANA CLAUDIA FERRAZ AUGUSTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Isabella Carvalho Esposito Braga

Vistos.

ANA CLÁUDIA FERRAZ AUGUSTO está sendo processada como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 23 de dezembro de 2019, por volta da 01 hora e 45 minutos, na Rua Miguel Pereira, Residencial Eurico G. Dutra, nesta Cidade e Comarca de Guaratinguetá, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas, consistentes em 69 (sessenta e nove) invólucros de cocaína, na forma de "crack", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que policiais militares efetuavam patrulhamento pelo bairro conhecido como "Charque", em virtude de delação apócrifa indicando que uma mulher

efetuava o tráfico de “crack” naquela região, quando avistaram a acusada na companhia de Marco Antonio em atitude suspeita. Ao avistar a viatura, a requerida dispensou uma sacola plástica de cor branca ao chão.

A ré foi abordada e com ela encontrada a quantia de R\$60,00. Na sacola dispensada foram encontradas 69 pedras de “crack” e mais R\$ 21,00 (vinte e um reais), em espécie.

Auto de exibição e apreensão a fls. 09/10. Laudo de constatação a fls. 25/27. Exame químico-toxicológico a fls. 118/120.

Deferida a substituição da prisão preventiva por medida cautelar (fls. 110/111). Termo de comparecimento a fls. 116.

A denúncia (fls. 63/64) foi recebida em 29 de setembro de 2020 (fls. 156/158).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, duas de defesa e interrogada a ré (fls. 210/211).

Em memoriais, o Ministério Público pretendeu a procedência da pretensão punitiva estatal.

Em memoriais, a Defesa postulou a desclassificação do delito para o de uso de drogas. Subsidiariamente, pretendeu a aplicação do art. 33, §4o da Lei 11.343/06, a declaração da semi-imputabilidade da ré, a fixação de regime inicial aberto para cumprimento da pena, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena (fls. 216/232).

É o relatório. Fundamento e decido.

Na hipótese, de acordo com a situação fática, lastreada pelas provas colhidas, restou parcialmente comprovada a acusação, devendo ser procedida à desclassificação da conduta prevista na Lei 11.343/2006 para o quanto disposto no artigo 28 e parágrafo 1º do referido Diploma.

Com efeito, a materialidade resulta do auto de exibição e apreensão a fls. 09/10, laudo de constatação a fls. 25/27 e exame químico-toxicológico a fls. 118/120.

Passo à autoria.

A testemunha de acusação Patrick Moreira da Silva afirmou que estavam em patrulhamento quando souberam, por denúncia anônima, que uma mulher estaria praticando o tráfico de crack. Disseram que o apelido era Cacau. Chegaram até o local e lá estava a ré, que dispensou uma sacola, na qual havia drogas. Havia dinheiro com a ré. O terceiro disse que desconhecia o tráfico por ela, estavam namorando. Nada com ele foi encontrado. Ela negou os fatos. Atendeu outras ocorrências com a ré, tendo sido agredida pelo irmão. Já sabia que a ré estava envolvida em outras ocorrências, tendo sido abordada por outros policiais. Recentemente a ré foi abordada, dizendo que havia parado com a “vida louca”. A denúncia foi anônima, diante da situação de insegurança das pessoas que resolvem delatar. A pessoa de Marco estava junto com a ré no momento da abordagem, por isso foi indicado como testemunha.

A testemunha de acusação Leandro Ribeiro da Silva confirmou o relato do colega. Ao chegar, assim que percebeu a aproximação, dispensou a sacola, na qual havia drogas. A ré estava com Marco, dizendo que estavam namorando. Não conhecia a ré. O local é ponto de venda de drogas. A ré negou o tráfico. Viu quando a ré jogou a sacola, o outro policial achou. A denúncia dizia que havia uma mulher praticando tráfico no local. Alguém fez uma denúncia anônima e é irradiada via 190. O local é frequentado

por usuários de drogas. Não sabe se no local há garotas de programa. O rapaz que estava com a ré disse que encontrou com ela na rua e foram ali para "namorar".

A testemunha de defesa Teresa Cristina Lopes Guimarães afirmou ser frequentadora do salão da mãe da ré. A ré também trabalha no local. Sabe da dificuldade de a ré parar em casa, pela mãe dela. Ela não obedecia e não voltava para casa. A ré teria desvio de comportamento e "não fala coisa com coisa". Ela fala de alienígenas. A ré é usuária de drogas.

A testemunha de defesa Neusa Maria Ferraz afirmou que não sabe que a filha é traficante. Ela é usuária, já tendo sido internada para tratamento cerca de um mês. Ela passou a usar drogas com 14 anos. Começou a usar maconha e depois crack e cocaína. Quando a ré estava bem ajudava a depoente. Ficava fora de casa, voltava com alucinações. Ela ficava dois a três dias fora de casa, suja. A ré furtava objetos para comprar. Atualmente a situação é a mesma. A ré ainda é viciada em drogas. Ela faz tratamento na saúde mental. Ela toma medicamentos controlados. Também tem um filho que mora na casa, mas não usa drogas. A ré se corta e tem delírios.

Interrogada em juízo, a ré afirmou ser viciada em drogas. A droga era sua, para uso. Estava drogada. "Um passarinho" lhe falava que tinha avisado. Deu um celular em troca da droga. Se prostituía para comprar drogas. O homem estava fumando em sua companhia, achou ele bonito, iam se relacionar. Já tinha sido presa antes quando estava comprando drogas e tinham acabado de fazer um programa. Começou a usar com 14 anos. Usa todos os tipos de drogas. Já foi internada em três clínicas. Toma remédios e faz tratamento. Ainda faz programas para comprar drogas. Não sabe se já foi processada. Estudou até o primeiro ano do ensino médio. Mora com a mãe e irmão. De vez em quando ajuda a mãe no salão. Disse que exame pericial ficou com medo de ser internada. Usou drogas ontem em Lorena.

Assim, encerrada a instrução, verifica-se que a acusada é usuária compulsiva de drogas desde os 14 anos de idade, já tendo sido internada diversas vezes para tratamento do vício.

Os documentos acostados pela Defesa a fls. 90/104 apontam para o vício contumaz da ré em drogas, bem como distúrbios psiquiátricos.

Nesse sentido, o laudo produzido no incidente de sanidade mental aponta que a ré é "é usuária contumaz de cocaína/ 'crack' e apresenta traços de Transtorno de Personalidade Borderline (CID 10 - F60.3)".

No mesmo sentido, o laudo médico de fls. 149 aponta que a requerida faz uso, em grande quantidade e de forma constante, de múltiplas drogas e substâncias psicoativas.

Note-se que, em juízo, a requerida confirmou a propriedade da droga encontrada, aduzindo, todavia, que era para uso próprio, bem como que faz programa para sustentar seu vício.

Soma-se a isso o fato de que o homem que com ela estava no momento da apreensão não foi ouvido em juízo, tendo afirmado aos policiais, no momento da apreensão, que ele e a requerida estavam namorando.

Desta feita, pairam fundadas dúvidas sobre se a droga destinavam-se ao próprio uso da ré ou para o tráfico, situação que conduz invariavelmente à desclassificação já referida.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva estatal para condenar ANA CLÁUDIA FERRAZ AUGUSTO às penas do artigo 28, caput, da Lei nº

11.343/06.

Aplico à acusada, nos termos do artigo 28, II, a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de dois meses.

Tendo em vista que a acusada respondeu ao processo em liberdade, assim poderá recorrer. Arcará a ré com a taxa judiciária legal no valor equivalente a 100 UFESP'S, nos termos da Lei 11.608/2003.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário.
P.I.C.

Guaratinguetá, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA